

KATUMUS ENNEN KIRVESTÄ

KUOLEMANRANGAISTUS
ITÄ-SUOMESSA

1748 – 1809



9 819 SIVUA · 314 ITÄISTÄ · 57 LUETTUA

JURI JUKOLA
TIETOKIRJA

Kaikki tapaukset ovat tuomiokirjoissa.

KATUMUS ENNEN KIRVESTÄ

Mentiin lain mukaan, mutta järki uupui.

Itä-Suomi 1748–1809

TIETOKIRJA · TUOMIOKIRJA-AINEISTOSTA

LUKUNÄYTE

Prologi · Luku I · Luku V · Luku VII

kolme lukua kahdeksastatoista

Juri Jukola

Toinen versio · syyskuu 2026

SISÄLLYS

Prologi	Lakikirjan ensimmäiset sivut
I.	Kolme päivää torilla
V.	Se ei saanut kuolla joka ei katunut
VII.	Se rikos, jota ei sanottu ääneen

Prologi Lakikirjan ensimmäiset sivut

Vuoden 1734 laki on yksi kirja, ja siinä on kaksi puoliskoa.

Takaosassa ovat pykälät. Rikoskaaren 61 lukua, ja niissä lähes seitsemänkymmentä tekoa, joista seuraa kuolema. Ne on kirjoitettu numeroin ja momentein, ja ne kertovat mitä tehdään.

Etuosassa on jotain muuta. Ennen ensimmäistäkään pykälää on painettu Olaus Petrin tuomarinohjeet, ja niissä ei ole yhtään numeroa. Niissä lukee, että kaikkea lakia on äyllä käytettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääräys. Ja että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Sama kansi. Sama painos. Muutaman lehden päässä toisistaan.

Etuosa luetaan kerran, siinä vaiheessa kun ihmisestä tulee tuomari. Takaosaa luetaan joka päivä.

•

Ilomantsin käräjätuvassa istui vuonna 1768 miehiä, jotka olivat lukeneet molemmat.

He tuomitsivat sinä vuonna kuolemaan miehen, joka oli sekaantunut lehmään. He määräisivät samalla, että lehmä oli tapettava ja poltettava hänen kanssaan — ja koska lehmä oli jonkun omaisuutta, he määräisivät sen arvon korvattavaksi omistajalle tuomitun omaisuudesta.

He tiesivät siis, ettei lehmä ollut tehnyt mitään. He laskivat sen hinnan.

Ja he tuomitsivat sen kuolemaan, koska pykälä sanoi niin.

•

Kahdensadanviidenkymmenen vuoden päästä tuota on helppo katsoa ja todeta, että laki oli väärä ja tuomarit sen mukana.

Mutta se ei ole se, mitä asiakirjoissa lukee.

Niissä lukee, että tuomarit olivat huolellisia. He laskivat raipanlyöntien määrän ja punnitsivat, kestääkö kuusitoistavuotias heikkorakenteinen tyttö yhdeksänkymmentä lyöntiä ilman että kuolee. He kirjasivat kuuron ja mykän miehen kyvyt viidessä eri kohdassa ennen kuin päättivät, oliko hän vastuussa teostaan. He erittelivät välskärin laskun kyydin, päivärahan ja itse toimituksen osiin ja oikaisivat sen, kun se oli liian suuri.

Ja he kielsivät tappamasta ihmistä ennen kuin hän oli valmis kuolemaan — ja kun kerran niin kävi, siitä nostettiin syyte kirkkoherraa, kappalaista ja kruununvoutia vastaan.

Tämä on samaa kärejätupaa kuin se, jossa poltettiin lehmä.

•

Se on tämän kirjan keskeinen havainto, ja se kannattaa sanoa niin selvästi kuin osaa.

Heiltä ei puuttunut huolellisuutta. Ei tarkkuutta, ei kokemusta, ei lain tuntemusta. Heiltä ei puuttunut myöskään inhimillisyyttä — sitä on niissä päätöksissä enemmän kuin nykylukija odottaa.

Heiltä puuttui se, mitä Olaus Petri vaati kirjan ensimmäisillä sivuilla.

Että lakia on käytettävä *älyllä*. Että laki, joka ei ole oikeus ja kohtuus, ei ole lakikaan.

Se vaatimus oli painettuna heidän kädessään olevaan kirjaan. He olivat lukeneet sen. Ja sitten he olivat siirtyneet niille sivuille, joilla luki mitä tehdään — ja tehneet niin kuin siellä luki.

•

Ja tässä on se kohta, jossa asia lakkaa olemasta menneisyyttä.

Sillä he eivät epäonnistuneet siksi että olisivat olleet välinpitämättömiä. He epäonnistuivat siksi, ettei se mitä he tekivät näyttänyt heidän silmissään epäonnistumiselta.

Se, että eläimeen sekaantuminen oli rikos Jumalan säättämää järjestystä vastaan, ei ollut heille mielipide. Se oli maailman rakenne. Ja koska se oli maailman rakenne, siitä seuraava pykälä oli oikeus ja kohtuus.

Olaus Petrin vaatimus ei siis jäänyt täyttämättä siksi, että se olisi unohdettu. Se jäi täyttämättä siksi, että se katsottiin täytetyksi.

Yhteisö oli yhtä mieltä siitä, mitä laki on. Ja kun yhteisö on yhtä mieltä, järjen käyttäminen näyttää siltä että soveltaa lakia oikein.

•

Syyskuussa 2026 Helsingin käräjäoikeus alkoi käsitellä asiaa, joka oli ollut vireillä kahdeksan vuotta.

Syyttäjä vaati rallikuljettaja Jari-Matti Latvalle vähintään kolmea vuotta ehdotonta vankeutta törkeästä veropetoksesta. Kysymys koski vuosia 2015–2018 ja 3,7:ää miljoonaa euroa. Latvala oli ilmoittanut asuvansa Monacossa; syyttäjän mukaan asuminen oli keinotekoista, ja käytännössä asiassa oli kyse siitä, mikä hänen Suomessa käynneistään oli ollut oleskelua ja mikä matkustamista.

Verot oli maksettu. Vahingonkorvausvaatimusta ei ollut.

Tätä kirjoitettaessa tuomiota ei ollut annettu, eikä tässä kirjassa oteta kantaa siihen kumpi on oikeassa. Se ei ole tässä olennaista.

Olennaista on, että kaikki tehtiin oikein. Esitutkinta tehtiin huolellisesti. Syyteharkinta tehtiin huolellisesti. Oleskelupäivät

•

laskettiin, matkapäivät erotettiin oleskelupäivistä, ja jokainen niistä on merkittynä johonkin asiakirjaan.

Ja se vei kahdeksan vuotta.

•

Samaan aikaan käydään toista keskustelua, joka toistuu muutaman vuoden välein lähes muuttumattomana.

Seksuaalirikoksesta annetaan ehdollinen tuomio. Rikoksesta tuomittua ulkomaalaista ei saada palautetuksi, koska lähtömaahan ei voida palauttaa. Sama tekijä esiintyy uudestaan.

Ja joka kerta kuullaan sama vastaus: näin laki kuuluu, näin oikeuskäytäntö menee, kansainväliset sopimukset sitovat.

Vastaus on tosi. Jokainen yksittäinen ratkaisu on lain mukainen, ja jokainen niistä on perusteltu.

Mutta lopputulos on kuvio, jota kukaan ei ole valinnut: *järjestelmä tekee sitä mikä on tehtävissä, ei sitä mikä on tärkeintä.*

Veropetosjuttu on työläs mutta ratkeava. Aineisto on paperia. Lentoliput, tilitapahtumat, vuokrasopimus. Jokainen päivä on kirjattavissa taulukkoon, ja kun taulukko on valmis, siitä syntyy syyte.

Palautus taas ei etene. Ei siksi ettei kukaan haluaisi, vaan siksi että se törmää lähtömaan haluttomuuteen ottaa ihminen vastaan, palautuskieltoon ja valitusketjuun. Päätöksiä tehdään, ja ne jäävät panematta täytäntöön.

Ja kun järki loppuu, jäljelle jää menettely.

•

Vuonna 2016 kysyttiin, onko kansa tuomareita ankarampi.

•

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa Juha Kääriäinen esitti seitsemän tyypillistä rikostapausta yli 1 200 kansalaiselle ja yli 190 käräjätuomarille.

Kansalaiset olivat keskimäärin ankarampia viidessä tapauksessa seitsemästä, ja ankaruus painottui väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. Mutta veropetoksesta ja huumausainerikoksesta he antoivat tuomareita *lievempiä* rangaistuksia, ja kun he tuomitsivat vankeutta, sen pituus oli lyhyempi kuin tuomareiden antama.

Kansa on siis ankarampi väkivallassa ja lievempi rahassa. Se on tarkalleen päinvastoin kuin se, mihin oikeuslaitoksen huomio näyttää kohdistuvan.

Ja tutkimuksen tärkein tulos on hajonta. Se oli niin suurta, ettei aineistosta löytynyt yhtä yhteistä linjaa — ei kansalaisten kesken eikä *tuomareiden kesken*. Samaa esimerkkitapausta osa tuomareista piti törkeänä pahoinpitelynä ja osa tapon yrityksenä.

Sama teko. Sama laki. Sama koulutus. Eri rikosnimike.

•

Kun tuomio tuntuu väärältä, ensimmäinen selitys on aina henkilö. Tuomari oli lepsu. Syyttäjä oli innokas. Joku päätti väärin.

Se selitys on houkutteleva, koska se on korjattavissa. Ja se on lähes aina väärä.

Tuomari ei sovelle omaa moraaliaan. Hän soveltaa lakia, ennakkoratkaisuja, rangaistuskäytäntöä ja niitä rajauksia, jotka syyttäjä teki ennen kuin asia tuli hänen pöydälleen. Hän soveltaa myös sitä,

mitä hänelle on opetettu tavaksi ratkaista tämänkaltainen asia — ja se tapa on syntynyt vuosikymmenten aikana ilman että kukaan on sitä erikseen päättänyt.

•

Se on sama asetelma kuin Ilomantsissa 1768. Yksikään yksittäinen ratkaisu ei ollut väärä. Ne olivat kaikki lain mukaisia, ja ne olivat huolellisesti perusteltuja.

Ja lopputulos oli lehmä roviolla.

•

Tämä kirja ei väitä, että meidän oikeutemme olisi 1700-luvun oikeuden kaltainen. Se ei ole, eikä sitä pidä ymmärtää niin.

Se väittää, että kirja on yhä sama kirja.

Edessä on muutama sivu, joilla vaaditaan järkeä ja kohtuutta. Takana on tuhat sivua, joilla lukee mitä tehdään. Ja koko työ tehdään takaosassa.

Kahdensadan vuoden päästä joku lukee meidän päätöksiämme ja toteaa saman minkä me toteamme näistä: että mentiin lain mukaan, mutta järki uupui.

Ja hän tulee toteamaan senkin, mikä on vaikeinta hyväksyä. Että se oli sen ajan yhteisön käsitys siitä, mitä laki on.

•

Ilomantsin käräjätuvassa vuonna 1768 istui huolellisia ja kokeneita miehiä, jotka tunsivat lakinsa ja olivat lukeneet sen ensimmäiset sivut.

He eivät nähneet sitä.

Ei ole mitään syytä olettaa, että me näkisimme.

I. Kolme päivää torilla

Kajaanin torilla seisoi maaliskuussa 1772 mies kaularautoissa paalun luona. Hänen päänsä yläpuolella oli taulu, johon oli kirjoitettu mitä hän oli tehnyt. Tunnin kuluttua hänet vietiin pois, ja seuraavana päivänä hänet tuotiin takaisin samaan paikkaan.

Näin kolmena päivänä peräkkäin. Ja kunakin päivänä pyövelin apulainen löi häntä viisitoista paria raippoja, puolet kummallakin kerralla.

Ennen kuin tämä alkoi, paikkakunnan väelle oli tehtävä tiettäväksi mikä rangaistus hänelle tulisi ja missä.

Sen jälkeen tuli papisto. Vasta kun se oli valmistanut hänet autuaaseen kuolemaan, hänet sai viedä mestauspaikalle — ja matkakin oli määrätty: *afföras med tilbundna ögon på en kärra til rätteplatsen* (vietäköön silmät sidottuina kärryillä mestauspaikalle).

Siellä järjestys oli tämä: ensin katkaistiin käsi, sitten pää. Käsi ja pää naulattiin kumpikin omaan paaluunsa, ja ruumis pantiin rattaalle.

•

Mies oli uudisasukkaan poika Petr Henriksson Leinonen Kiehimänjoensuun kylästä. Hän oli murhannut torppari Pehr Kähkösen lesken Walborg Taurittaren ja tämän lapset, polttanut torpan heidän kanssaan, ja vienyt mukanaan mustan orin, kolme taalaria kuparirahaa lukitusta arkusta ja tynnyrin ruisjauhoja porstuasta.

Yhdessä päätöksessä on siis kuusi osaa peräkkäin: julkinen tiedottaminen, häpeä torilla kolmena päivänä, kipu, sielunhoito,

•

kuolema ja ruumiin näytteillepano. Ja jokaisen kohdalla on määrätty kuinka monta, kuinka kauan, kuka tekee ja missä järjestyksessä.

Tämä ei ole raivon tuote. Se on aikataulu.

•

Nykylukija näkee tässä kaksi asiaa, ja molemmat ovat oikein havaittuja.

Ensimmäinen on julmuus. Käsi katkaistiin ennen päätä, ruumis pantiin maantien varteen, ja kolme päivää häpeää tuli päälle.

Toinen on tarkkuus. Miksi kolme päivää eikä kaksi? Miksi puolet raipoista kummallakin päivällä? Miksi silmät sidottiin? Miksi papisto ensin ja kärry vasta sitten?

Näihin kysymyksiin on vastaus, ja se ei ole se että he olivat julmia. Julmuus ei tarvitse aikataulua.

•

Tämä kirja kertoo kuolemanrangaistuksesta Itä-Suomessa 1748–1809, ja se on kirjoitettu Kansallisarkiston digitoiduista tuomiokirjoista: hovioikeuden päätöstaltioista, rikosasiain pöytäkirjoista ja renovoiduista tuomiokirjoista viidestätoista pitäjistä. Yhdistetty aineisto on 9 819 sivua, ja siitä on luettu alkuperäisinä kuvina 57 tapausta.

Se on rajaseutu. Uudenkaupungin rauhassa 1721 ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle vain kaksi seurakuntaa, Ilomantsi ja Liperi, ja juuri niitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa.

•

Ja tästä aineistosta saa helposti väärän kuvan, jos lukee vain sen mikä hätkähdyttää.

•

Samassa aineistossa perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö. Mieleltään vajaata ei rangaistu lainkaan vaan hänet määrättiin hoitoon. Humalatila lievensi. Sovinto alensi sakkoa. Ja kun näyttö jäi kahta valallista todistajaa vähemmäksi, syytetty vapautettiin — niin usein, että sana *befriad* (*vapautettu*) esiintyy tässä aineistossa 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (*mestattava*) noin 200:lla.

Vapauttaminen oli tavallisin lopputulos. Mestaus oli harvinainen.

•

Kysymys ei siis ole, miksi he olivat julmia.

Kysymys on, *miksi kaikki tämä oli heistä järkeenkäypää.*

Ja se on eri kysymys, koska siihen on vastaus. Kolmen päivän aikataululla oli syy, silmien sitomisella oli syy, ja sillä että papisto tuli ennen kärryä oli syy. Ne kaikki seuraavat yhdestä lähtökohdasta, joka on esitelty seuraavassa luvussa.

Kun se lähtökohta on ymmärretty, tämä aineisto lakkaa näyttämästä mielivaltaiselta. Ja siinä hetkessä se muuttuu paljon vaivaannuttavammaksi kuin se oli mielivaltaisena — koska mielivallasta ei tarvitse ottaa opikseen.

V. Se ei saanut kuolla joka ei katunut

Toukokuun 22. ja 23. päivän välisenä yönä vuonna 1769 talollisenpoika Jöran Johansson Leinonen tuli Paltamon pitäjässä taloon, jossa nukuttiin. Talossa oli leski Anna Kettunen, hänen kolme lastaan ja renki. Leinosella oli keihäs. Neljä kuoli sinä yönä; poika Jöran eli vielä viisi viikkoa.

Hovioikeus tuomitsi lokakuussa: oikea käsi poikki, mestaus, teilaus. Tuomio pantiin täytäntöön.

Kolme vuotta myöhemmin oikeudessa istuivat syytettyinä Kajaanin kirkkoherra, maisteri Olof Westzyntius, kappalainen, maisteri Isaac Frosterus, ja kruununvouti Christian Castreen.

Kaksi ensimmäistä olivat *warit Leinonen till afrättsplatsen följachtige (seuranneet Leinosta mestauspaikalle)* ja koettaneet valmistaa hänet autuaaseen kuolemaan. Kolmas oli toimittanut teloituksen.

Syyte kuului, että Leinonen oli saanut kärsiä kuolemanrangaistuksen *uti förhärdat tilstånd (paatuneessa tilassa)*.

•

Sana ei tarkoita sitä, ettei häntä olisi ehditty valmistaa. Se tarkoittaa, että valmistaminen oli epäonnistunut. Hän kuoli katumatta.

Ja kun niin oli käynyt, siitä olisi lain mukaan pitänyt lähteä ilmoitus maaherralle ja täytäntöönpanoa olisi pitänyt lykätä. Niin ei tehty.

Käräjäoikeus vapautti kaikki kolme, ja hovioikeus hyväksyi vapauttamisen Turussa 26. marraskuuta 1772 ja muutti päätöstä vielä siten, että heidät vapautettiin myös heille tuomitusta vankeudesta.

•

Määräys valmistaa tuomittu autuaaseen kuolemaan ei ollut tämän jutun erityispiirre. Se on jokaisessa vahvistetussa kuolemantuomiossa, ja sanamuoto on lähes muuttumaton vuosikymmenestä toiseen.

Tämän kirjan aineistossa se toistuu *228 sivulla*. Sana *oberedd* (*valmistautumaton*) esiintyy *kahdella*, ja ne kaksi ovat sama juttu.

Kaava toimi kahdellasadalla sivulla ja petti kerran, ja se kerta vei kolme virkamiestä oikeuteen.

•

Velvollisuus ei tullut rikoskaaresta. Vuoden 1734 laissa, jonka nojalla mestattiin, ei ole sanaakaan siitä että tuomitun on oltava valmis kuolemaan. Se tulee vuoden 1686 kirkkolaista.

Eikä se säädös puhu katumuksesta abstraktisti. Se puhuu viinasta.

Papiston oli valvottava, ettei niille vangeille, joille oli määrätty päivä valmistautua kuolemaan, annettaisi viiniä, olutta tai paloviinaa niin paljon että he juopuisivat — koska juopunut on kykenemätön pitämään katuvia ajatuksia ja rukoilemaan Jumalalta autuasta loppua.

Kuolemaan tuomitulle annettiin ennen teloitusta juotavaa. Se oli tapa, ja niin yleinen että se kiellettiin lailla ensin 1686 ja uudestaan kirjeenä valtakunnan hovioikeuksille marraskuussa 1690.

Rangaistus vaati tuomitun tajuissaan. Sielun oli oltava paikalla, kun kirves putosi.

•

Ja tässä on se kohta, jossa logiikka ja meidän mittapuumme menevät ristiin pahiten.

Nykyoikeus ei tunne käsitettä epäonnistunut teloitus siinä mielessä. Se tuntee väärän tuomion, kohtuuttoman rangaistuksen ja epäinhimillisen

•

täytäntöönpanotavan — kaikki virheitä siinä mitä ruumiille tehdään tai kenelle se tehdään. Sielun tila ei ole oikeudellinen kysymys.

Siksi tämä juttu näyttää nykylukijasta aluksi absurdilta. Mies tappoi viisi ihmistä ja hänet tapettiin, ja siitä käytiin oikeutta — mutta ei siitä että hänet tapettiin, vaan siitä milloin.

Mutta jos rangaistus on sovitus, se on täysin johdonmukainen. Sovitus, jota tuomittiin ei ota vastaan, ei sovi mitään. Silloin valtio on tappanut ihmisen eikä saanut siitä sitä mitä tappamisella haettiin.

Papin tehtävä ei ollut lohduttaa. Se oli saada rangaistus toimimaan.

•

Ja siitä seuraa kaksi asiaa, jotka näyttävät päinvastaisilta mutta ovat samasta juuresta.

Ensimmäinen on julma. Ihmiselle, joka oli menettämässä päänsä, ei annettu edes sitä armoa että hän olisi saanut olla juovuksissa.

Toinen ei ole. Teloitusta lykättiin, jos hän ei ollut valmis — ja lykkääminen saattoi kestää vuosia. Jöran Leinosen tapauksessa se ei kestänyt, ja siitä nousi juttu.

Sama sääntö suojeli ja riisti. Se pakotti valtion odottamaan ihmistä, jonka se aikoi tappaa. Ja se kielsi häneltä sen ainoan asian, joka olisi tehnyt odottamisesta siedettävän.

VII. Se rikos, jota ei sanottu ääneen

Rikoskaaren kymmenennessä luvussa on yksi asia. Joka sekaantuu karjaan tai muihin järjettömiin eläimiin, se mestattakoon ja poltettakoon roviolla — ja tapettakoon ja poltettakoon *samma diur tillika* (*sama eläin samalla*).

Päätöksissä tekoa ei juuri koskaan nimetä suoraan. Se on *den wederstyggeliga tidelags synden* (*iljettävä eläimeensekaantumisen synty*).

Tämä on aineiston yleisin kuolemanrikos. Sana *tidelag* esiintyy 224 sivulla, ja luku kasvaa läpi vuosisadan.

•

Kolme asiaa toistuu näissä jutuissa niin säännöllisesti, että ne kannattaa nostaa esiin.

Eläin yksilöidään. Ja usein tarkemmin kuin ihmiset. Kappalainen Argilanderin punainen lehmä. Raatimies Neumanin kaksi lehmää, joista toisella oli kello kaulassa ja toinen oli musta-valkokirjava. Torppari Laitisen vaaleanpunainen lehmä. Ja Sotkamossa 1772 lehmä, joka kuului talollinen Kalja Tervolle ja jonka arvoksi määrättiin kymmenen taalaria hopearahaa.

Omistajalle maksettiin. Eläin oli jonkun omaisuutta, ja kun se tapettiin, omistaja menetti sen. Siksi tuomitun omaisuudesta oli maksettava eläimen arvo sille, jolta se otettiin.

Tunnustus oli lähes ainoa tie tuomioon. Teolla ei tavallisesti ollut todistajia, ja näyttökynnys oli sama kuin muissakin jutuissa. Siksi näissä vapautettiin usein — ja siksi syntyi oma rikoslajinsa: puhe siitä

•

että joku oli tehnyt sen. Vuonna 1791 talollinen Eric Knuti haastoi piika Margareta Niemilän huhun levittämisestä, ei kyennyt näyttämään väitettään toteen, ja tuomittiin itse perusteettomasta ilmiannosta.

•

Nykylukijalle tässä on kaksi asiaa, jotka eivät mene päähän.

Ensimmäinen on se, että teosta ylipäätään kuoli. Toinen on se, että eläin tapettiin.

Jälkimmäinen on helpompi selittää, ja se selittää ensimmäisenkin. Kyse ei ollut julmuudesta eläintä kohtaan eikä poikkeavuuden rankaisemisesta sinänsä. Kyse oli rajasta.

Jumala oli asettanut lajien väliin rajan. Ihminen oli ylittänyt sen. Ja teossa oli kaksi osapuolta, joista kumpikaan ei enää kuulunut sinne missä oli.

Siksi lehmä poltettiin, vaikka kaikki tiesivät ettei se ollut tehnyt mitään — ja vaikka sen arvo laskettiin ja korvattiin. Se ei ollut oikeudenkäynti eläintä vastaan. Se oli järjestyksen palauttamista.

•

Ja sitten se, mikä tekee tästä rikoslajista tämän kirjan ratkaisevimman.

Boströmin kokoamien kansallisten lukujen mukaan eläimeen sekaantumisesta pantiin Suomessa vuosina 1751–1801 täytäntöön viisi kuolemantuomiota, ja kaikki viisi Pohjanmaalta.

Viisi viidessäkymmenessä vuodessa. Samaan aikaan tuomioita langetettiin jatkuvasti, ja niitä langetettiin vielä vuosina 1800, 1801, 1802, 1804 ja 1805 — aivan Ruotsin vallan loppuun asti.

Väli täyttyi armahduksilla. Käräjäoikeus tuomitsi kuolemaan, hovioikeus vahvisti syyllisyyden, ja kuningas peruutti kuoleman.

•

Ja tässä on koko kirjan kannalta olennainen havainto.

Kun kuningas armahti, tilalle tuli aina julkinen häpeärangaistus. Raipat annettiin, kirkkorangaistus toimitettiin, ja mies vietiin pois pitäjästä.

Kuolema oli siis se osa, joka voitiin jättää pois. Häpeä ei ollut.

Se kertoo, mitä tässä rikoksessa pidettiin olennaisena. Ei sitä että tekijä on vaarallinen — häntä ei pidetty vaarallisena, koska hänet päästettiin parin vuoden linnoitustyön jälkeen elämään muualle. Vaan sitä, että rikkomus oli tapahtunut näkyvästi ja se oli sovitettava näkyvästi.

•

Ja siitä syntyy kysymys, johon tässä aineistossa ei ole vastausta.

Miksi pykälää ei kumottu?

Se oli voimassa vielä silloin kun sitä ei enää pantu täytäntöön kuin kerran kymmenessä vuodessa. Koko koneisto kävi joka kerta läpi saman kierroksen: käräjäoikeus, hovioikeus, kuninkaan kanslia, armahdus. Se maksoi, se vei aikaa, ja lopputulos oli tiedossa etukäteen.

Järjestelmä, joka ei enää uskonut omaan ankarimpaan rangaistukseensa, ei purkanut sitä. Se lisäsi siihen yhden vaiheen.